

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 400/2535 พนักงานอัยการ จังหวัด ภูเก็ต
นาย จำโหย หรือ จุย แซ่เอี้ยว กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 357

จำเลยที่ 1 เป็นผู้บอกให้จำเลยที่ 2 ไปซื้อของกลางที่ถูกยึด ในครั้งแรกแล้วนำไปขายนำเงินมาแบ่ง และจำเลยที่ 1 ยังเป็นผู้เดินนำจำเลยที่ 2 เข้าไปในป่าละเมาะบริเวณที่ของกลางซุกซ่อนอยู่และก้มลง หยิบเฟืองเกียร์ของกลางจึงถูกจับกุม พฤติการณ์ดังกล่าวจำเลยที่ 1 ย่อม ทราบมาก่อนว่า ของกลางเป็นของร้ายที่ซุกซ่อนไว้ จำเลยที่ 1 มีความผิดฐานรับของโจร.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 357, 83 ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืบหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืบจำนวน 39,070 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก จำคุก 3 ปี คำให้การของจำเลยที่ 2 ในชั้นสอบสวนและจำเลยที่ 2 นำสืบในชั้นพิจารณาเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุ

บรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสามคงจำคุก
จำเลยที่ 2 ไว้ 2 ปี ยกฟ้องจำเลยที่ 1 คำขออนุญาตครั้งนี้ให้ยก

โจทก์ จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก ลงโทษจำคุก 3 ปี คำให้การชั้นสอบสวนของ
จำเลยที่ 1 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาของศาลมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสามคงจำคุกจำเลยที่ 1 ไว้มีกำหนด 2 ปี
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้
ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 ปี จำเลยที่ 2 ฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟัง
พยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ภาค 3 ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ศาลฎีกาไม่รับ
วินิจฉัยคงมีปัญหา...ว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดฐานรับของโจรตามฟ้องหรือไม่เห็นว่า
โจทก์มีนายสมศักดิ์ อนุกุลกาญจน์ ผู้เสียหายเบิกความว่าทรัพย์สินของกลางตาม
เอกสารหมายเลข จ.2 ที่ผู้เสียหายนำเจ้าพนักงานตำรวจไปตรวจยึดจากนายภิญโญ
ประทีป ณ ถลาง ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2532 นั้น นายภิญโญบอกว่าซื้อมาจาก
จำเลยที่ 2 วันรุ่งขึ้นผู้เสียหายจึงไปสอบถามจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 บอกว่าซื้อมาจาก
จำเลยที่ 1 ผู้เสียหายจึงบอกจำเลยที่ 2 ว่าถ้าจำเลยที่ 1 เอาทรัพย์สินของผู้เสียหายที่
เหลืมาบอกขายอีก ให้บอกให้ผู้เสียหายทราบ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2532 จำเลยที่ 2
มาบอกผู้เสียหายว่าจำเลยที่ 1 จะเอาของมาขายให้ที่บริเวณป่าละเมาะข้างโรงงาน
แทนทาลัมในเวลา 15 นาฬิกาของวันเดียวกัน ผู้เสียหายจึงแจ้งเจ้าพนักงานตำรวจ

และร่วมกับจำสืบทำรวจองอาจ แซ่งยี กับพวก นารตติดตามจำเลยทั้งสองไปถึงป่า
ละเมาะตรงกันข้ามกับโรงงานแทนทาลัม จำเลยที่ 1 ลงจากรถจักรยานยนต์ที่นั่ง
ซ้อนท้ายรถที่จำเลยที่ 2 ขับ จำเลยที่ 1 ได้เดินนำหน้าจำเลยที่ 2 เข้าไปที่ป่าละเมาะ
ดังกล่าวเมื่อผู้เสียหายและจำสืบทำรวจองอาจกับพวกตามไป ก็เห็นจำเลยที่ 1 กำลัง
ก้มลงหยิบเฟืองเกียร์ซึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้เสียหายที่ถูกลักไป จำสืบทำรวจองอาจกับ
พวกจึงเข้าจับกุมจำเลยที่ 1 ไว้พร้อมเฟืองเกียร์ 6 ชิ้นตามเอกสารหมาย จ.5 ใน
บริเวณป่าละเมาะนั้น ตามบันทึกการจับกุมเอกสารหมาย จ.4 นำส่งพนักงาน
สอบสวน คำเบิกความของผู้เสียหายดังกล่าวสอดคล้องตรงกับคำเบิกความของจำสืบท
ำรวจองอาจพยานโจทก์รับฟังเป็นความจริงได้ ได้ความจากร้อยตำรวจโทโชติ ชิต
ไชยพนักงานสอบสวนพยานโจทก์อีกว่า จำเลยที่ 1 บอกแก้อยู่ตำรวจโทโชติว่า
จำเลยที่ 1 เป็นผู้แนะนำให้ชายไม่ทราบชื่อยี่ห้อของกลางให้แก่จำเลยที่ 2 เมื่อจำเลย
ที่ 2 นำของกลางมาซึ่งนำหนักที่บ้านจำเลยที่ 2 นั้น จำเลยที่ 1 อยู่ด้วยเมื่อซังแล้ว
จำเลยที่ 2 นำเอาของไปขายให้แก่นายภิญโญแล้วเอาเงินที่ได้มาให้แก่ชายผู้ขายของ
กลางและแบ่งให้แก่จำเลยที่ 1 ดังนี้เห็นได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้บอกให้จำเลยที่ 2 ไป
ซื้อของกลางตามเอกสารหมาย จ.2 ที่ถูกยึดในครั้งแรกแล้วนำของกลางไปขายนำเงิน
มาแบ่ง และจำเลยที่ 1 ยังเป็นผู้เดินนำจำเลยที่ 2 เข้าไปในป่าละเมาะบริเวณที่ของ
กลางตามเอกสารหมาย จ.5 ซุกซ่อนอยู่และจำเลยที่ 1 ได้ก้มลงหยิบเฟืองเกียร์ของ
กลางจึงถูกจับกุม พฤติการณ์ดังกล่าวจำเลยที่ 1 ย่อมทราบมาก่อนว่าของกลางเป็น
ของร้ายซุกซ่อนไว้ รับฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดฐานรับของโจรตามฟ้อง ศาล
อุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 โดยไม่รอการลงโทษชอบแล้ว ฎีกาจำเลยที่
1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สมชัย ศิริบุตร-อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ